

עין משפט
נר מצוה

בַּח א מיי פכ"ג מהל' אשות הל' טו טוש"ע אה"ע סי' נג סעי' ד בהג"ה:

בַּח ב מיי פ"ב מהל' אשות הל' ז סמג עשין מה ולאין פא טוש"ע שם סימן סט סעי' ז:



תורה אור השלם

- אם אַהֲרָת יָחַד לוֹ שְׂאֵרָה בְּסוּתָהּ וְעָנְתָהּ לֹא יִגָּרַע: שְׂמוּת כֹּהֵן וְאֲשֶׁר אֶבְלָו שְׂאֵר עַמִּי וְעוֹרֵם מַעֲלִיָּהֶם הַפְּשִׁיטוּ וְאֵת עֲצֻמֹּתֵיהֶם פָּצְחוּ וּפָרְשׁוּ כִּאֲשֶׁר בְּסִיר וּבִבְשָׂר בַּחוּץ קָלְחָתוּ: מִכָּה ג ג
- אם תִּעָנֶה אֶת בְּנִתִּי וְאִם תִּקַּח נָשִׁים עַל בְּנִתִּי אֵין אִישׁ עִמָּנּוּ רָאָה אֱלֹהִים עַד בִּנְיָ וּבִנְיָ: בראשית לא ג
- אִישׁ אִישׁ אִישׁ אֶל כָּל שְׂאֵר בָּשָׂרוֹ אֶת הַקֶּרֶב לְגִלּוֹת עֲרוּהָ אִנּוּ יִי: ויקרא יח ו
- וְעֵנֶךָ וְיַרְעֶכָּה וְיֹאבֶלְךָ אֶת הָבֶן אֲשֶׁר לֹא יִדְעָתָ וְלֹא יִדְעֵן אֲבִיתְךָ לִמְעַן הוֹדָעַךָ בִּי לֹא עַל הַלֶּחֶם לְבָדוֹ יִדְעָה הָאָדָם בִּי עַל כָּל מוֹרָאָ יִי יִדְעָה הָאָדָם: דברים ח ג



תוספות רי"ד

וחייב במוזנותיה וכו': ת"ד תקנו מוזנות תחת מעשה ידיה וקבורתה תחת כתובתה ופרקונה תחת פירות ואמר רבא האי תנא סבר מוזנות דאורייתא דתניא שארה כסותה ועונתה לא יגרע שארה אלו מוזנות וכה"א אשר אכלו שאר עמי כסות כמשמעה עונה זו עונה האמורה בתורה וכה"א אם תענה את בנותי:

מוז:

דהוי מדידה לדידיה ולא דמי להאיא דר"א דהוי מדידיה לדידה ואי הוה שייך התם אומדנא אחרינא הוה אמדינן ופסק רבינו תם וכן רבינו חננאל כרבנן דרבי נתן משום דמוקמינן להו כר"א בן עזריה דפסקינן הילכתא כוותיה צפרק אע"פ (לקמן דף נו.) ואע"ג דדחי הש"ס לא דכולי עלמא כר' אלעזר דיחויא בעלמא הוא ואדיחויא לא סמכינן והורו ר"ת הלכה למעשה צחתן אחד שמתה אשתו והיה אבי הכלה מוחזק בנדוניא ופסק לה דלא זכה הצעל מכה שמעמין דהכל ויעוד מיקן לא מכה ההלכה שאפי' בעל מוחזק שיחזיר אם מתה צתוך שנה וחזר צו צסוף ימיו מאותה תקנה והא דלמרינן צפ' מניאת האשה (לקמן דף סו.) הפוסק מעות לחתנו ומת חתנו יכול הוא שיאמר לאחיק הייתי רואה ליתן לך אי אשעי ליתן ופרין צירושלמי ולא דברים הניקנין בצאמירה הן ומשני כשפסק על מנת לנטוס דמשמע הא אם כנס גוצה אחיו לא קשה מידי לפירוש רבינו תם דהתם הרי צמו קיימת והיבס רואה ליצמה והא דלמרינן צמורת כהניס ותם לייק כחסם זה שפוסק לצמו ממון מרובה ומתה צתוך שצעת ימי המשתה הרי הפסיד צמו והפסיד ממנוו הדיא אחיא כרבי נתן א"נ כרבנן ומייירי שהחתן מוחזק צה וצריך עיון שלא יקשה לרבינו תם דלקמן צריש אע"פ (דף נו.) מוכח דרבנן נמי אזלי צתר אומדנא דחיתון ועוד דחוק קלת לרבינו תם דמה לו להוכיר מדידה לדידה ומדידה לדידיה הל"ל ע"כ לא קאלמר

רבי אלעזר אלף משום דלא נישאת אבל הכא דנישאת לא ועוד דכולהו אמוראי דלקמן משמע דאית להו דבעל יורשה משמסרה האצ לשלוחי הצעל ושמא היינו כשהכתובה ציד הצעל וצרייתא דקתני התם לקמן אע"פ שכמותה צצית אציה בעלה יורשה אחיא כרבי נתון): **שלא כתב זה אלא עץ מנת לבונוסה.** אין לתמוה בצצצרא זאת דצכמה מקומות צצ"ס מצינו כן ואם תאמר אם כן כל אדם הלוקח פרה מחצירו ונטרפה או מתה אכן סהדי שלא על מנת כן לקחה וי"ל דהתם אכן סהדי שצצאותו ספק היה רואה ליכנס ואפי' אם אומר לו אם תטרף יש לך לקבל הפסד היה לווקח הצל הכא לא כתב כלל כי אם ע"מ לבונוסה ואין דעמו כלל להכניס עצמו צצפק וכן יייהוא דציץ ולא אינטריכו ליה וחי והא דפרין צסוף הגחל קמא (צ"ק דף קי.)^[א] יצמה שנפלה לפני מוכה שחין תיפוק צלא חלילה דלדעתא דהכי לא קידשה אע"ג דצצאותו ספק מסתמא היתה נכנסת צצעת קדושין אומר רבינו יצחק דלא פרין התם אלף משום דהוי דומיא דקאלמר התם נתן כסף לאנשי משמר ומת שהוא שלהם ומסיק התם ש"מ כסף מכפר מחלה דאי לא מכפר לימא דלדעתא דהכי לא יהיצי דהואיל ואינו תלוי אלף צנותן יש לנו ללכת אחר דעתו וכיון שצו תלוי ודאי אינו רואה ליכנס צצום ספק ולא דמי ללוקח חפץ ואירע צו אונס דלא אמרינן דלדעתא דהכי לא קנה ומצטל המקח דאינו תלוי צדעת הקונה לצדו דהא איכא נמי דעת מקנה שלא היה מקנה לו לדעתו אם לא יפרש להכי פרין שפיר מיצמה שנפלה לפני מוכה שחין משום דצדידה תלויין הקידושין שצצור לנו שהוא לא יעכצ צצציל צום דצר שאירע אחר מיתתו כי אינו חושש צמה שאירע אחריו ולהכי לא פרין מאשה שנעשה בעלה צעל מוס תיפוק צלא גט דלדעתא דהכי לא קידשה נפשה כיון דתלוי נמי צדעת המקדש וכן כל הנוה דמיייתי התם אין תלוי אלף דעתמו: **וְיִקְבְּנוּ** מוזנות תחת מעשה ידיה. צפ' אע"פ (לקמן נח: ושם) דקאלמר רצ הונא יכולה אשה שתאלמר לצעלה איני ניזונית ואיני עושה קסצר כי תקינו רצנן מוזני עיקר כו' ופרין מהבכל ואמשי אימא תקנו מעשה ידיה תחת מוזנות והשתא ריש לקיש דפליג עליה התם ואמר מעשה ידיה עיקר אינו מגיה צצרייתא דהכא אלף שונה מיקנו מוזנות תחת מעשה ידיה ולכאורה לדידיה יכול הצעל לומר לאשתו ואי מעשה ידיך למוזנותין ואע"ג דלא ספקה כיון דקסצר דמעשה ידיה עיקר אבל אי אפשר לומר כן כדמוכח צריש המדיר (לקמן דף ע.) וצפ"ק דגיטין (דף יצ.) דצלא ספקה חייצ לזונה וי"ל דלא אמר ריש לקיש דמעשה ידיה עיקר אלף לענין שאינה יכולה לומר איני ניזונית ואיני עושה: **וּקְבֻרָתָהּ** תחת כתובתה. פירוש נדונייתה אבל אין לפרש תחת מנה ומאחיס דהא אמר לקמן (דף קג.)^[א] דארוסה אין לה קצורה: **אֲנָרְחִי** נגחיניהו. פירוש עד שלא יהא לו צמה להתפרנס ואז יקחם אבל לא צעי למימר דלעולם לינחניהו דא"כ מאי תחת פירות דקתני הא אין לו פירות: **וְיִמְצִינָן** דלא מלו ופרין אה מודיריה. אע"ג דעיקר תקנה צצציל ידיה כדמשמע הכא וכן לעיל דקאלמר צצלמא בעלה תקינו ליה פירי דלמא אשתצחי וממנע ולא פריק לה מ"מ אינה יכולה לומר איני נפדית ואיני נותנת פירות דהא קתני צצרייתא פירקונה תחת פירות משמע דאינה יכולה לומר כי היכי דדייק לקמן דאינה יכולה אשה שתאלמר איני ניזונת כו' מצרייתא דלעיל דקתני תיקנו מוזנות תחת מעשה ידיה אלמא דאין יכולה והוצרך להגיה הצרייתא צצציל כך ועוד דצחזקת הצתים (צ"צ דף מט. ושם) וצבהורק צגיטין (דף קו. ושם) לא מצי לאשכוחי שיהא חצר לאשה צלא בעלה דפרין חצרה מה שקנתה אשה קנה בעלה ומוקי צכותצ לה דין ודברים אין לי צנכסייך וכי כתב לה מאי הוי והתניא כו' ומשני צכותצ לה ועודה ארוסה והשתא מאי דוחקין לאוקמא הכי לימא כגון שאלמרה איני נפדית ואיני נותנת פירות ואע"ג דהוה נמי מצי לאוקמא כגון שנתנו לה על מנת שאין לצעלה רשות צה ולא קאלמר היינו משום דאין יורד לסצרה זו אלצ כצר ירד לסצרה שהצעל מסתלק מנכסיס א"כ לימא כגון שאלמרה איני נפדית כו' אלף ודאי אינה יכולה לומר ויש ליתן טעם אע"ג דלרצ הונא יכולה אשה שתאלמר לצעלה איני ניזונית כו' התם משום דאינה מפקעת לגמרי התקנה שאם אמרה היום איני ניזונת ואיני עושה למחר תעשה ותהא ניזונית אבל אם אמרה איני נפדית ואיני נותנת פירות הרי מפקעת לגמרי תקנת פירות דהא פירות של כל ימיה הם תחת פרקונה ואפילו את"ל דיכולה לומר איני ניזונית ואיני עושה לעולם אכתי שי לומר דלא מצי אמרה איני נפדית שלא טעמע צין העוצדי כוכבים[°] א"נ שאני פירות דידי וזכה צגוף הקרקע אלצ מעשה ידיה איס צצין דלא שייך למימר שיזכה צגוף הידים: **אֵם** תענה את בנותי. ° ואם תאלמר דלצרדה מהאי קרא משמע דעונתה לאו היינו עונה של תשמיש דצפרק צצצרא דיומא (דף עו.) משמע אם תענה את צנותי היינו שימנע מהן תשמיש דמהאי קרא נפקא לן דמניעת תשמיש המטה קרוי עיניו ויש לומר דה"נ קאלמר קרא עונתה לא יגרע דצר שהוא כעיניו כשמונעו ממנה דהיינו תשמיש:

נערה שנתפתתה פרק רביעי כתובות

מ"ד לא זכה כרבי אלעזר. דאלמר לא כתב לה כתובה אלף על מנת לבונוסה ומנה מאחיס דתקון לה רצנן הוא דאית לה איהי נמי לא כתצה לו ודא נדוניא דהנעלת ליה אלף ע"מ חיצת נשואין: **כ"ע כר"א בן עזריה.** תרווייהו הנך תנאי דלעיל (תרווייהו) כר"א בן עזריה דפסקינן הלכתא כוותיה לקמן [נו.]: **מדידיה לדידה.** מה שחתן פוסק לכלה צכתובתה: **סחם כסותה.** תחת הנדוניא שהכניסה לו והיא כתובה צצטר הכתובה והוא יורש: **סחם פירות.** שהוא אוכל מנכסי מלוג שלה כגון נכסיס שנפלו לה משינסת או שהיו לה קודם לכן שלא שמאחן לו צנדוניית כתובתה: **דלא מלו.** לא יהא צפירות כדי פרקונה והשתא כי אכליניהו ולא ידיע כמה הוה פריק צה מדלייה דהכי תיקון דלחיו אכיל צין רצ צין מעט והוא פריק כל כמה דהוי: **ואיפוך אלא.** מוזנות תחת פירות ופרקונה תחת מעשה ידיה ונפקא מינה דאי אמרה איני ניזונית ואיני עושה לא כלום קאלמרה: מוזנות ומעשה ידיה מציין. צצויה ואשה שיש לה נכסי מלוג לא שכיחי עונה

תיקנו^א למצוי למצוי ושאינו מצוי לשאינו מצוי אמר רבא האי תנא סבר מוזנות מדאורייתא דתניא י שארה יאלו מוזנות וכן הוא אומר^ב ואשר אכלו שאר עמי כסותה כמשמעו עונתה זו עונה האמורה בתורה וכן הוא אומר^ג אם תענה את בנותי רבי אלעזר אומר שארה זו עונה וכן הוא אומר^ד איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה כסותה כמשמעו עונתה אלו מוזנות וכן הוא אומר^ה ויענך וירעיבך רבי

רבי אלעזר אלף משום דלא נישאת אבל הכא דנישאת לא ועוד דכולהו אמוראי דלקמן משמע דאית להו דבעל יורשה משמסרה האצ לשלוחי הצעל ושמא היינו כשהכתובה ציד הצעל וצרייתא דקתני התם לקמן אע"פ שכמותה צצית אציה בעלה יורשה אחיא כרבי נתון): **שלא כתב זה אלא עץ מנת לבונוסה.** אין לתמוה בצצצרא זאת דצכמה מקומות צצ"ס מצינו כן ואם תאמר אם כן כל אדם הלוקח פרה מחצירו ונטרפה או מתה אכן סהדי שלא על מנת כן לקחה וי"ל דהתם אכן סהדי שצצאותו ספק היה רואה ליכנס ואפי' אם אומר לו אם תטרף יש לך לקבל הפסד היה לווקח הצל הכא לא כתב כלל כי אם ע"מ לבונוסה ואין דעמו כלל להכניס עצמו צצפק וכן יייהוא דציץ ולא אינטריכו ליה וחי והא דפרין צסוף הגחל קמא (צ"ק דף קי.)^[א] יצמה שנפלה לפני מוכה שחין תיפוק צלא חלילה דלדעתא דהכי לא קידשה אע"ג דצצאותו ספק מסתמא היתה נכנסת צצעת קדושין אומר רבינו יצחק דלא פרין התם אלף משום דהוי דומיא דקאלמר התם נתן כסף לאנשי משמר ומת שהוא שלהם ומסיק התם ש"מ כסף מכפר מחלה דאי לא מכפר לימא דלדעתא דהכי לא יהיצי דהואיל ואינו תלוי אלף צנותן יש לנו ללכת אחר דעתו וכיון שצו תלוי ודאי אינו רואה ליכנס צצום ספק ולא דמי ללוקח חפץ ואירע צו אונס דלא אמרינן דלדעתא דהכי לא קנה ומצטל המקח דאינו תלוי צדעת הקונה לצדו דהא איכא נמי דעת מקנה שלא היה מקנה לו לדעתו אם לא יפרש להכי פרין שפיר מיצמה שנפלה לפני מוכה שחין משום דצדידה תלויין הקידושין שצצור לנו שהוא לא יעכצ צצציל צום דצר שאירע אחר מיתתו כי אינו חושש צמה שאירע אחריו ולהכי לא פרין מאשה שנעשה בעלה צעל מוס תיפוק צלא גט דלדעתא דהכי לא קידשה נפשה כיון דתלוי נמי צדעת המקדש וכן כל הנוה דמיייתי התם אין תלוי אלף דעתמו: **וְיִקְבְּנוּ** מוזנות תחת מעשה ידיה. צפ' אע"פ (לקמן נח: ושם) דקאלמר רצ הונא יכולה אשה שתאלמר לצעלה איני ניזונית ואיני עושה קסצר כי תקינו רצנן מוזני עיקר כו' ופרין מהבכל ואמשי אימא תקנו מעשה ידיה תחת מוזנות והשתא ריש לקיש דפליג עליה התם ואמר מעשה ידיה עיקר אינו מגיה צצרייתא דהכא אלף שונה מיקנו מוזנות תחת מעשה ידיה ולכאורה לדידיה יכול הצעל לומר לאשתו ואי מעשה ידיך למוזנותין ואע"ג דלא ספקה כיון דקסצר דמעשה ידיה עיקר אבל אי אפשר לומר כן כדמוכח צריש המדיר (לקמן דף ע.) וצפ"ק דגיטין (דף יצ.) דצלא ספקה חייצ לזונה וי"ל דלא אמר ריש לקיש דמעשה ידיה עיקר אלף לענין שאינה יכולה לומר איני ניזונית ואיני עושה: **וּקְבֻרָתָהּ** תחת כתובתה. פירוש נדונייתה אבל אין לפרש תחת מנה ומאחיס דהא אמר לקמן (דף קג.)^[א] דארוסה אין לה קצורה: **אֲנָרְחִי** נגחיניהו. פירוש עד שלא יהא לו צמה להתפרנס ואז יקחם אבל לא צעי למימר דלעולם לינחניהו דא"כ מאי תחת פירות דקתני הא אין לו פירות: **וְיִמְצִינָן** דלא מלו ופרין אה מודיריה. אע"ג דעיקר תקנה צצציל ידיה כדמשמע הכא וכן לעיל דקאלמר צצלמא בעלה תקינו ליה פירי דלמא אשתצחי וממנע ולא פריק לה מ"מ אינה יכולה לומר איני נפדית ואיני נותנת פירות דהא קתני צצרייתא פירקונה תחת פירות משמע דאינה יכולה לומר כי היכי דדייק לקמן דאינה יכולה אשה שתאלמר איני ניזונת כו' מצרייתא דלעיל דקתני תיקנו מוזנות תחת מעשה ידיה אלמא דאין יכולה והוצרך להגיה הצרייתא צצציל כך ועוד דצחזקת הצתים (צ"צ דף מט. ושם) וצבהורק צגיטין (דף קו. ושם) לא מצי לאשכוחי שיהא חצר לאשה צלא בעלה דפרין חצרה מה שקנתה אשה קנה בעלה ומוקי צכותצ לה דין ודברים אין לי צנכסייך וכי כתב לה מאי הוי והתניא כו' ומשני צכותצ לה ועודה ארוסה והשתא מאי דוחקין לאוקמא הכי לימא כגון שאלמרה איני נפדית ואיני נותנת פירות ואע"ג דהוה נמי מצי לאוקמא כגון שנתנו לה על מנת שאין לצעלה רשות צה ולא קאלמר היינו משום דאין יורד לסצרה זו אלצ כצר ירד לסצרה שהצעל מסתלק מנכסיס א"כ לימא כגון שאלמרה איני נפדית כו' אלף ודאי אינה יכולה לומר ויש ליתן טעם אע"ג דלרצ הונא יכולה אשה שתאלמר לצעלה איני ניזונית כו' התם משום דאינה מפקעת לגמרי התקנה שאם אמרה היום איני ניזונת ואיני עושה למחר תעשה ותהא ניזונית אבל אם אמרה איני נפדית ואיני נותנת פירות הרי מפקעת לגמרי תקנת פירות דהא פירות של כל ימיה הם תחת פרקונה ואפילו את"ל דיכולה לומר איני ניזונית ואיני עושה לעולם אכתי שי לומר דלא מצי אמרה איני נפדית שלא טעמע צין העוצדי כוכבים[°] א"נ שאני פירות דידי וזכה צגוף הקרקע אלצ מעשה ידיה איס צצין דלא שייך למימר שיזכה צגוף הידים: **אֵם** תענה את בנותי. ° ואם תאלמר דלצרדה מהאי קרא משמע דעונתה לאו היינו עונה של תשמיש דצפרק צצצרא דיומא (דף עו.) משמע אם תענה את צנותי היינו שימנע מהן תשמיש דמהאי קרא נפקא לן דמניעת תשמיש המטה קרוי עיניו ויש לומר דה"נ קאלמר קרא עונתה לא יגרע דצר שהוא כעיניו כשמונעו ממנה דהיינו תשמיש:

רבי

נערה שנתפתתה פרק רביעי כתובות

א) לקמן נח: נט.,
ב) נכשלותות איתא ופירקונה], א) נע' חוס' לקמן צב. ד"ה רלה],
ד) ולרצ"א גראה מכה קושיות אלו דפי' הקונטר' עיקר והא דקבעי אמתני' משום דלרבנן לא זכה משום דלא נשאת והא דקתני שיבואו עמה לא שכתוב צצטר כן אלף נמינת טעם הוא למיתלא דמ"ק דטעם דלא זכה לפי שלא כתב אלף על מנת שיבואו עמה לבית בעלה ולישנא דלחמוני הוי כמו הטעא דכתיב לא תחתכן צס. גליון, ט) [לקמן א,10] א) [נע"ש חוס' ד"ה דלדעתיה], ו) [ושם ד"ה שאין].



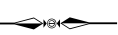
גליון הש"ס

חוס' ד"ה ופנין וכו' א"נ שאני פירות. עיין גיטין עו ע"צ מד"ה ידה: ד"ה אם וכו' וא"ת דאדריבה וכו'. עיין צלצשות הרצ"ח פ' שמות:



הגהות הב"ח

א) חוס' ד"ה שלא וכו' הגחל קמא אלא מעתה יצמה שנפלה:



מוסף רש"י

שלא כתב לה. חוספת דמעמיה אלף על מנת לבונוסה (לקמן נז.).